I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1041/2026, de 29 de septiembre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales, para reclasificación de suelo rústico con protección natural a suelo urbano consolidado industrial, en el término municipal de Fuentepelayo (Segovia). Expte.: EAES/2025/116.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Fuentepelayo, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual número 1 de sus Normas Urbanísticas Municipales, para reclasificar suelo rústico con protección natural a suelo urbano consolidado de uso industrial.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

La ordenación urbanística en el municipio de Fuentepelayo se encuentra establecida por unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por acuerdo de 30 de julio de 2013, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia (B.O.C. y L. de 29 de agosto de 2013).

La presente modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Fuentepelayo, tiene por objeto la reclasificación de una serie de parcelas que actualmente tienen la clasificación de Suelo Rústico con Protección Natural a Suelo Urbano Consolidado de Uso Industrial. El suelo reclasificado se integraría en el ámbito actual de suelo urbano consolidado industrial.

Por necesidades de la empresa promotora y de desarrollo de su actividad empresarial necesita ampliación de suelo industrial colindante al suelo urbano consolidado ya existente, sobre parcelas colindantes a su parcela principal. Dichas necesidades se concretan de forma inmediata en la instalación de cinco silos destinados al almacenamiento de materia prima para garantizar el abastecimiento con garantía de la fábrica.

La nueva superficie del conjunto de las tres parcelas es colindante con el Suelo Urbano Consolidado de Uso Industrial, y se puede afirmar que, teniendo colindante la parcela principal de la actividad, completamente urbanizada, dicho conjunto cumple todos los requisitos exigidos para ser considerada plenamente suelo urbano de carácter industrial.

Esta parcela, toda ella en la actualidad dentro de un Suelo Urbano Consolidado de uso Industrial, tiene un lindero en su orientación sur-sureste colindante con la carretera comarcal SG-222; un lindero norte en el arroyo Maluca; y por sus orientaciones este-oeste diversas parcelas de suelo rústico con Protección Natural. La parcela cuenta ya como frente de parcela a un vial público y contiene todos los servicios urbanísticos.



Ortofoto de la parcela principal y del conjunto de las tres colindantes que se reclasifican

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Diputación Provincial de Segovia, que emite informe.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia, que emite informe.

– Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático.

– Ecologistas en Acción de Segovia.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en las parcelas objeto de intervención, razón por la que no se aprecia afección al Patrimonio Cultural.

Debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parcelas de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 37/2007, de 19 de abril, en el que se establece que los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos entendiendo por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección cultural.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, y se indica que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

La Diputación Provincial de Segovia, informa que tras la revisión de la documentación proporcionada (documento ambiental estratégico (DAE) –mayo 2025–, memoria y planos –mayo 2025–) no se observan elementos ambientales que afecten a las competencias de la Diputación Provincial. Por tanto, no hay nada que alegar.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, informa que la modificación no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León. En consecuencia, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

El proyecto presenta coincidencia territorial con el Plan de recuperación de la cigüeña negra. Se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichas especies, siempre y cuando se dé cumplimiento al condicionado siguiente:

– Previo inicio de los trabajos tanto en las parcelas a reclasificar como en la parcela de aplicación de las medidas compensatorias, en caso de iniciar los trabajos durante los periodos sensibles de milano real y águila imperial (1 febrero-15 agosto), se deberá realizar una prospección previa en busca de posibles nidificaciones.

En caso de que se detecte alguna nidificación en uso, se deberán retrasar el comienzo de los trabajos hasta que los polluelos abandonen definitivamente el nido.

– En la parcela donde se ejecutarán las medidas compensatorias, se respetará en todo momento el arbolado ya presente.

– Para todas las actividades, y no sólo las más molestas, durante la realización de la actuación aislada de urbanización, deberá seguirse lo indicado en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.

– No se dejarán restos ni residuos de ninguna naturaleza en el lugar de actuación, que quedará perfectamente limpio de materiales y sustancias de todo tipo.

Las tres parcelas objeto de reclasificación suponen una pérdida de 4.474 m^2 de terrenos forestales arbolados de pinar. El municipio verá reducir su superficie forestal arbolada considerando que la afección será significativa esta zona, no obstante, el documento ambiental estratégico presentado plantea una medida compensatoria para esta afección, planteando la reforestación de 9.432 m^2 de una parcela vecina, al otro lado de la carretera SG-222. Con estos datos de partida, se puede considerar que la afección a los terrenos de monte será de carácter temporal, y una vez madure y asiente la plantación se verá mejorada la masa forestal del municipio.

Considera igualmente, que el proyecto carece de repercusión paisajística.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia, informa remitiendo el informe previo sobre planeamiento urbanístico, en el que indica las actuaciones a seguir en el procedimiento urbanístico que se deben realizar, terminando el mismo indicando que no tienen nada que objetar a la modificación planteada, pero que no se tiene en cuenta al no ser el informe solicitado en este procedimiento de trámite ambiental.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «modificación puntual número 1 de las Normas Urbanísticas Municipales, para reclasificar suelo rústico con protección natural a suelo urbano consolidado de uso industrial, en el municipio de Fuentepelayo (Segovia)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual número 1 de las Normas Urbanísticas Municipales, para reclasificar suelo rústico con protección natural a suelo urbano consolidado de uso industrial, en el municipio de Fuentepelayo (Segovia)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 29 de septiembre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-15102026-200-22